

1501357-31.2019.8.26.0274

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desacato

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... realizavam abordagem em ocorrência de tráfico envolvendo terceiro (Felipe Bezerra dos Santos), momento em que os denunciados ali compareceram e passaram a desacatar os agentes públicos, com os dizeres de "vermes, filhos da puta".

Ato contínuo, e em expresso ato de resistência, visando impedir a ação policial de prisão do terceiro Felipe Bezerra dos Santos, os réus passaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000

1501357-31.2019.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501357-31.2019.8.26.0274

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS RAMALHO e outros

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MATEUS RAMALHO, DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA e JAQUESAN JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes as condutas tipificadas no artigo 331, caput, e 329, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Narra a inicial acusatória que, no dia 28 de março 2019, por volta de 20h18, na Rua São Luís, 51, nesta cidade e comarca de Itápolis, os denunciados desacatarem os policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, funcionários públicos que se encontravam no exercício de suas funções, com palavras, tais como "vermes, filhos da puta" (sic). Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados se opuseram à execução de ato legal, mediante violência exercida contra os policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, funcionários públicos competentes para executá-lo, ocasião em que arremessaram-lhes pedras, afim de evitar que realizassem prisão em flagrante (fls. 34/35).

Denúncia recebida em 10 de janeiro de 2020, conforme decisão de fl. 46/47.

Devidamente citados, os réus MATEUS RAMALHO e DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA apresentaram resposta escrita às fls. 93, ao passo que o réu JAQUESAN JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO apresentou resposta escrita às fls. 110/116.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidas as declarações

do ofendido, sendo, em seguida, interrogados os acusados. Após, o representante do Ministério Público e a defensora apresentaram alegações finais orais. Os autos me vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 1/2), pelo auto de exame de corpo de delito (fls. 03/04, 05/06 e 07/08) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 28 de março 2019, por volta de 20h18, na Rua São Luís, 51, nesta cidade e comarca de Itápolis, os denunciados MATEUS RAMALHO, DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA e JAQUESAN JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO desacataram os policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, funcionários públicos que se encontravam no exercício de suas funções, com palavras, tais como “vermes, filhos da puta” (sic).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados se opuseram à execução de ato legal, mediante violência exercida contra os policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, funcionários públicos competentes para executá-lo, ocasião em que arremessaram pedras na direção dos agentes públicos, a fim de evitar que realizassem prisão em flagrante.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares realizavam abordagem em ocorrência de tráfico envolvendo terceiro (Felipe Bezerra dos Santos), momento em que os denunciados ali compareceram e passaram a desacatar os agentes públicos, com os dizeres de “vermes, filhos da puta”.

Ato contínuo, e em expresse ato de resistência, visando impedir a ação policial de prisão do terceiro Felipe Bezerra dos Santos, os réus passaram a arremessar pedras nos policiais, enquanto estes realizavam a referida ocorrência, com o intuito de conseguir impedir a prisão em flagrante que ali se efetuava.

Em razão de tais fatos, os policiais militares detiveram os denunciados, fazendo-se necessário o uso de algemas, tendo em vista a resistência de Mateus, Diego e de Jaquesan.

Vejamos.

O acusado MATEUS RAMALHO, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "no dia dos fatos, estava junto com alguns colegas e outros tantos populares, observando a ação de policiais militares. Que, nega que tenha ofendido os milicianos, porém não sabe dizer quem os ofendeu. Que, havia várias pessoas por perto, e os mesmo abordaram o declarante entre outros. Que, foram conduzidos até o plantão policial em Ibitinga, e posteriormente liberados" (sic) (fl. 11).

O acusado DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "no dia dos fatos estava próximo ao local dos fatos, apenas observando a ação policial. Que, não ofendeu ninguém, porém não é a primeira vez que policiais militares lhe abordam. Que, acredita até que seja algo pessoal. Que, foi algemado até o plantão policial de Ibitinga-SP, onde foi liberado após a confecção do boletim de ocorrência" (sic) (fl. 14).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA negou a autoria delitiva. Sustentou que no dia dos fatos os policiais estavam agredindo os corréus JAQUESAN e MATEUS. O interrogado partiu para cima dos policiais e não permitiu que eles o algemassem. Havia muitas pessoas no local. Nega ter desacatado ou atirado pedras nos agentes públicos.

O acusado JAQUESAN JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "na data dos fatos, acompanhado dos autores DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA e MATEUS RAMALHO, ofendeu os policiais militares que realizavam a prisão de FELIPE BEZERRA DOS SANTOS. Alegou que não jogaram pedras contra os policiais militares, bem como não tentaram resgatar FELIPE, e que apenas acompanhavam a abordagem policial. Por fim, o declarante ratificou que não resistiram a abordagem policial, jogando pedras, bem como não tentaram resgatar FELIPE, e que apenas acompanhavam a abordagem, entretanto, afirmou categoricamente que o declarante e os autores desacatarem os policiais chamando-os de: "vermes" e "filhos da puta" (sic) (fl. 18).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado JAQUESAN JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO negou a autoria delitiva. Sustentou que não desacatou ou atirou pedras nos policiais. Havia várias outras pessoas no local, porém apenas o interrogado e os corréus foram detidos pelos agentes públicos.

As vítimas PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, ao serem ouvidas na fase policial, narraram que "no dia dos fatos, estavam prendendo em flagrante a pessoa de "Felipe Bezerra dos Santos" pela prática de crime de tráfico de drogas, quando se viram cercados pelos autores, os quais passaram a ofendê-los verbalmente com palavras tais como: "filhos da puta", e ato contínuo os autores passaram a jogar pedras em direção ao declarante, com o objetivo de resgatar o preso "Felipe". Que, os autores foram identificados e detidos, sendo necessário o uso de algemas para conte-los, vez que os mesmos resistiram a abordagem. Que, os autores foram conduzidos até o pronto socorro local, onde passaram por exame de corpo de delito, e a ocorrência apresentada no plantão policial de Ibitinga-SP" (sic) (fl. 9).

Em juízo, os ofendidos PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR sustentaram que, no dia dos fatos, após realizarem uma prisão em flagrante de um traficante na Rua São Luiz, os réus começaram a desacatar os depoentes e atirar pedras na viatura para resgatar os indivíduos que haviam sido detidos. Os acusados também resistiram à prisão, além de ofenderem a equipe policial, chamando-os de "policiais de merda". Identificaram os réus DIEGO e JAQUESAN como os autores dos crimes de desacato e resistência. No momento da abordagem apenas os três réus foram vistos. Os acusados agiram ao mesmo tempo, não foi possível identificar a ação de cada um deles. Todos eles atiraram pedras nos policiais.

Cabe destacar que, em quaisquer delitos, a palavra da vítima possui grande validade

como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de prova, como se dá no caso dos autos. Ademais, não restou evidenciado que os ofendidos tivessem qualquer motivo para pretenderem incriminar os acusados, imputando-lhes falsamente um delito de que o sabem inocentes.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

5. A defesa requer a absolvição do acusado JAQUESAN, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo de praticar o delito de resistência.

Não há como acolher o pleito defensivo.

O elemento subjetivo do tipo do artigo 329 do Código Penal consiste na conduta livre e consciente do agente de empregar violência ou ameaça a funcionário ou ao particular que lhe presta auxílio, com o propósito de impedir a execução de ato legal (executado por agente público competente e na forma legalmente prevista).

Oportuno ressaltar que, ainda que o autor do fato considere injusto o ato da autoridade pública, tal circunstância não é capaz de afastar o delito de resistência. Com efeito, “O ato do Estado formal e materialmente legal deve ser fielmente executado, nada obstante classificado como injusto por seu destinatário. Se legal o ato, eventual valoração do agente quanto à sua injustiça não tem o condão de afastar o delito” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 1223).

No caso dos autos, o caderno probatório atesta que, na data dos fatos, o acusado e os corréus se opuseram à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, funcionários competentes para executá-lo, ao arremessarem pedras na direção dos referidos agentes públicos, com o intuito de impedir a prisão em flagrante de FELIPE BEZERRA DOS SANTOS.

Verifica-se, pois, que o denunciado, dolosamente, praticou as elementares do tipo penal previsto no artigo 329 do Código Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

6. A combativa defesa JAQUESAN também pleiteia a absolvição do acusado, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo de praticar o delito de desacato.

Argumenta que o réu não tinha a intenção de desacatar o ofendido.

Não há como acolher o pleito defensivo.

O elemento subjetivo do tipo do artigo 331 do Código Penal consiste na conduta livre e consciente do agente de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Oportuno destacar que o crime de desacato não depende de ânimo calmo e refletido por parte do agente. Em suma, o estado de ira não afasta por si só o delito, pois subsiste o dolo, consistente na vontade de ofender, humilhar ou desprestigiar o funcionário público. Além disso, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (artigo 28, inciso I, do CP).

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação 0004629-58.2011.8.26.0575; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018; Apelação 0016210-93.2013.8.26.0577; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018.

Ressalte-se, ainda, que o crime de desacato é delito formal, consumando-se no momento em que o sujeito ativo pratica o ato ofensivo (agride ou ameaça a vítima, profere expressões injuriosas, etc.). Desse modo, não há necessidade de que o funcionário público se sinta ofendido com a ofensa do autor do fato. Basta que a ofensa seja proferida na presença da vítima, pois a publicidade não é elemento do tipo penal.

No caso dos autos, o caderno probatório atesta que, na data dos fatos, os acusados

desacatarem os policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR, com os dizeres “vermes, filhos da puta”. Verifica-se, pois, que o denunciado, dolosamente, praticou as elementares do tipo penal previsto no artigo 331 do Código Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

7. As defesas de ambos os acusados pleiteiam o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de resistência (artigo 329 do CP) e desacato (artigo 331 do CP). Argumentam que os referidos crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, devendo o crime de desacato ser absorvido pelo crime de resistência. Sem razão, contudo.

Com efeito, a depender das circunstâncias do caso concreto, é possível a consunção do crime de desacato pelo delito de resistência, desde que, no mesmo contexto fático, haja unidade de desígnios, bem como reste evidenciado que a prática do desacato foi meio necessário à consumação do delito de resistência.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 1.764.739/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021; HC n. 380.029/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.

No caso em tela, todavia, verifica-se que os acusados primeiramente desacatarem os agentes públicos, ofendendo-lhes o decoro com os dizeres “vermes, filhos da puta”. Após a consumação do delito de desacato, os réus, em expresso ato de resistência, passaram a arremessar pedras nos policiais, com o intuito de frustrar a prisão em flagrante de FELIPE BEZERRA DOS SANTOS.

Verifica-se, portanto, que o crime de desacato não se constituiu em meio imprescindível para a execução do crime de resistência, não havendo que se falar, portanto, em consunção, mas sim em concurso material de crimes.

6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados.

II.3 - Da dosimetria das penas

Acusado DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Crime do artigo 329, caput, do CP

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 meses de detenção.

Crime do artigo 331, caput, do CP

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 meses de detenção.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; REsp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no REsp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; REsp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Crime do artigo 329, caput, do CP

Compenso a agravante da reincidência (processo n.º 0001772-59.2017.8.26.0274) com a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 2 meses de detenção.

Crime do artigo 331, caput, do CP

Compenso a agravante da reincidência (processo n.º 0001772-59.2017.8.26.0274) com a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 6 meses de detenção.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Crime do artigo 329, caput, do CP

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 2 meses de detenção.

Crime do artigo 331, caput, do CP

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção.

4. Do concurso de crimes

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, reconheço o concurso material entre o crime de resistência (2 meses de detenção) e o crime de desacato (6 meses de detenção), razão pela qual, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 8 meses de detenção.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena aberto, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "c", e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se que se está diante de crimes praticados com violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. Suspensão condicional da pena.

No caso dos autos, o acusado preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

Entretanto, verifico que, no caso concreto, o sursis é prejudicial ao réu, pois ficará submetido por no mínimo 2 (dois) anos às condições do artigo 78 do Código Penal, ao passo que a condenação que lhe foi imposta é de apenas 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Destarte, por ser mais benéfico ao acusado o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, deixo de aplicar a suspensão condicional do processo.

O entendimento acima esposado encontra suporte nos seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Criminal 0032787-41.2017.8.26.0405; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020; Apelação Criminal 0000449-32.2015.8.26.0551; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019; Apelação Criminal 0007701-50.2016.8.26.0099; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 07/01/2019; Apelação Criminal 0001845-35.2009.8.26.0040; Relator (a): Marco Antonio Marques da Silva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Américo Brasiliense - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/05/2011; Data de Registro: 08/06/2011.

Acusado JAKUESAN JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO

1. Circunstâncias judiciais

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Crime do artigo 329, caput, do CP

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 meses de detenção.

Crime do artigo 331, caput, do CP

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 meses de detenção.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Crime do artigo 329, caput, do CP

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 2 meses de detenção, atentando para o disposto no enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

Crime do artigo 331, caput, do CP

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 6 meses de detenção, atentando para o disposto no enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Crime do artigo 329, caput, do CP

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 2 meses de detenção.

Crime do artigo 331, caput, do CP

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção.

4. Do concurso de crimes

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, reconheço o concurso material entre o crime de resistência (2 meses de detenção) e o crime de desacato (6 meses de detenção), razão pela qual, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 8 meses de detenção.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena aberto, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "c", e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se que se está diante de crimes praticados com violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. Suspensão condicional da pena.

No caso dos autos, o acusado preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

Entretanto, verifico que, no caso concreto, o sursis é prejudicial ao réu, pois ficará submetido por no mínimo 2 (dois) anos às condições do artigo 78 do Código Penal, ao passo que a condenação que lhe foi imposta é de apenas 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Destarte, por ser mais benéfico ao acusado o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, deixo de aplicar a suspensão condicional do processo.

O entendimento acima esposado encontra suporte nos seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Criminal 0032787-41.2017.8.26.0405; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020; Apelação Criminal 0000449-32.2015.8.26.0551; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019; Apelação Criminal 0007701-50.2016.8.26.0099; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 07/01/2019; Apelação Criminal 0001845-35.2009.8.26.0040; Relator (a): Marco Antonio Marques da Silva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Américo Brasiliense - 2ª. Vara Judicial; Data

do Julgamento: 19/05/2011; Data de Registro: 08/06/2011.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

a) condenar o(a) acusado(a) DIEGO VALDINEI DE SOUZA DA SILVA como incurso nas sanções dos artigos 329, caput, e 331, caput, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

b) condenar o(a) acusado(a) JAQUESAN JONATNA VIEIRA DO NASCIMENTO como incurso nas sanções dos artigos 329, caput, e 331, caput, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

2. Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Com efeito, não aportaram aos autos notícias de que os acusados tenham voltado a delinquir após os fatos objeto da presente ação penal. Ademais, não se acham presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista que não foi produzida prova a respeito do prejuízo sofrido pela vítima.

Intime(m)-se o(s) ofendido(s) ou sucessor(es), em cumprimento do disposto no artigo 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA